

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 29 rajeb 1446 – 29 janvier 2025

168^{ème} année

N° 11

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère des Finances

Arrêté de la ministre des finances du 28 janvier 2025, portant publication des
taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs
correspondants 234

Ministère de la Santé

Cessation de fonctions de chargés de mission 235

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Nomination d'un chargé de mission..... 235

Nomination d'un directeur général..... 235

Nomination de commissaires régionaux au développement agricole 235

Ministère de l'Education

Nomination d'un directeur général..... 235

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Nomination d'un chargé de mission..... 235

Nomination de directeurs généraux..... 235

Nomination d'un attaché de cabinet 236

Cessation de fonctions d'un attaché au cabinet 236

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination du Président de l'Instance nationale des télécommunications 236

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 28 janvier 2025, fixant les conditions d'attribution des lots destinés à l'habitat individuel par l'Agence foncière d'habitation 236

Décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 28 janvier 2025, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de la Tunisie n° 2000-03 du 27 mars 2000 portant fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêts effectifs moyens sur les crédits bancaires, telle que modifiée et complétée par la circulaire n° 2013-12 du 3 octobre 2013,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2024 déterminé par la Banque Centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Article premier - Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2024 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2025.

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Leasing mobiliers ou immobiliers	13,57	16,28
2- Crédits à la consommation	11,96	14,35
3- Découverts matérialisés ou non par des effets	12,33	14,79
4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources ordinaires des banques	10,86	13,03
5- Affacturage	12,49	14,98
6- Crédits à long terme	10,66	12,79
7- Crédits à moyen terme	10,54	12,64
8- Crédits à court terme découverts non compris	10,45	12,54

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2025.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret n° 2025-59 du 27 janvier 2025.

Il est mis fin à la nomination de Madame Wafa Boubaker, conseiller des services publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la santé, à compter du 1^{er} février 2025.

Par décret n° 2025-60 du 27 janvier 2025.

Il est mis fin à la nomination de Madame Faten Ben Ali, administrateur général de la santé publique, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la santé, à compter du 1^{er} février 2025.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME

Par décret n° 2025-61 du 27 janvier 2025.

Monsieur Sinan Bacha, ingénieur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 1^{er} janvier 2025.

Par décret n° 2025-62 du 27 janvier 2025.

Monsieur Ezzeddine Chaighaf, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de la production agricole au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Par décret n° 2025-63 du 27 janvier 2025.

Monsieur Boubaker Salhi, ingénieur général, est nommé commissaire régional au développement agricole de l'Ariana.

Par décret n° 2025-64 du 27 janvier 2025.

Monsieur Mondher Rebaï, ingénieur en chef, est nommé commissaire régional au développement agricole de Ben Arous.

Par décret n° 2025-65 du 27 janvier 2025.

Monsieur Farid Dellai, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 2025-66 du 27 janvier 2025.

Monsieur Ramzi Mlaouah, ingénieur en chef, est nommé commissaire régional au développement agricole de Monastir.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret n° 2025-67 du 27 janvier 2025.

Monsieur Zakaria Dassi, inspecteur général-expert en éducation, est chargé des fonctions de directeur général du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par décret n° 2025-68 du 27 janvier 2025.

Madame Narjes Beltifa épouse Hchaichi, administrateur général, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.

Par décret n° 2025-69 du 27 janvier 2025.

Monsieur Mohsen Msadek, professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Nabeul au ministère de la jeunesse et des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025.

Monsieur Mohamed El Hédi Sakka, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Monastir au ministère de la jeunesse et des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2025-71 du 27 janvier 2025.

Monsieur Walid Jelassi, administrateur général, est nommé attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports à compter du 18 septembre 2024.

Par décret n° 2025-72 du 27 janvier 2025.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Narjes Beltifa épouse Hchaichi, administrateur général, en qualité d'attachée de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Par décret n° 2025-73 du 27 janvier 2025.

Monsieur Kamel Saadaoui est nommé président de l'Instance nationale des télécommunications.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 28 janvier 2025, fixant les conditions d'attribution des lots destinés à l'habitat individuel par l'Agence foncière d'habitation.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 2009-9 du 16 février 2009,

Vu le décret n° 99-2745 du 6 décembre 1999, portant approbation du statut particulier des personnels de l'Agence foncière d'habitation,

Vu le décret gouvernemental 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière d'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2023-584 du 13 septembre 2023.

Arrête:

Article premier - Toute personne désireuse d'acquérir un lot destiné à l'habitat individuel auprès de l'Agence foncière d'habitation, y compris les personnels de l'Agence, doit déposer une seule demande à cet effet pour tout le territoire de la République.

Art. 2 - Afin d'obtenir un lot destiné à l'habitat individuel auprès de l'Agence foncière d'habitation, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

- Le demandeur et son conjoint, s'il existe, ne doivent être propriétaires individuellement d'un immeuble destiné à l'habitat et susceptible d'être exploité comme habitat. Il ne peut être considéré comme immeuble destiné à l'habitat et susceptible d'être exploité comme habitat les parties indivises d'un logement acquises par voie de succession, indivisibles et non habitables d'une manière individuelle.

- L'ancienneté de la demande.

- L'actualisation périodique chaque trois années à compter de la date de la présentation de la demande conformément aux dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021 susvisé.

Art. 3 - Dans tous les cas, il est interdit à l'Agence foncière d'habitation d'attribuer plus d'un lot unique au demandeur et son conjoint, y compris les personnels de l'Agence foncière d'habitation, quel que soit sa localisation sur le territoire national.

Elle lui est également interdit d'attribuer un lot au demandeur si son conjoint aura auparavant obtenu un lot auprès de l'Agence.

Art. 4 - Les demandeurs d'un lot destiné à l'habitat individuel, sont classés selon un score en adoptant l'équation suivante :

Total des points = $N/M \times 100$.

- N : La période en calculant le nombre des jours entre la date de dépôt de la demande de candidat intéressé et la date maximale de clôture des candidatures.

- M : La période en calculant le nombre des jours entre la date de dépôt de la demande la plus ancienne dans la liste des candidatures et la date maximale de clôture des candidatures.

- 100 points sont attribués à la plus ancienne demande.

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs demandeurs, il est tenu compte de la date d'actualisation de la demande en privilégiant la demande dont l'actualisation est la plus ancienne. En cas d'égalité pour la deuxième fois, le lot est attribué au demandeur le plus âgé.

Art. 5 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les titulaires de demandes déposées auprès de l'Agence foncière d'habitation. Sont systématiquement annulées, toutes les demandes dont les titulaires ou leurs conjoints ont auparavant obtenu un lot destiné à l'habitat individuel auprès de l'Agence.

Art. 6 - Il est créé une commission interne auprès de l'Agence foncière d'habitation chargée de fixer la liste des demandes d'acquisition de lots destinés à l'habitat individuel retenues, et ce, après avoir vérifié la satisfaction aux conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et l'application de l'équation mentionnée à son article 4, et de la transmettre au Président-directeur général de l'Agence pour approbation.

La composition de la commission interne et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décision du Président-directeur général de l'Agence foncière d'habitation après avis du conseil d'administration.

Art. 7 - La condition d'ancienneté de la demande, mentionnée au deuxième tiret de l'article 2 du présent arrêté, et dans la limite de 10 % du nombre total des lots offerts à la vente, ne s'applique pas aux régularisations foncières des projets publics supervisés par le ministère de l'équipement et de l'habitat et qui rencontrent des difficultés liées au défaut de libération de l'emprise foncière.

Art. 8 - Les conditions mentionnées au présent arrêté ne s'appliquent pas aux régularisations foncières avec les propriétaires originaux ou les propriétaires expropriés ou les occupants, nécessaires à la réalisation des projets de l'Agence foncière d'habitation, à condition qu'elles soient déterminées à une date antérieure à la décision de la commission interne créée par l'article 6 du présent arrêté.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2025.

*La ministre de l'équipement et de
l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri